

1 **SESION ORDINARIA**

2 **142-2023**

3 Sesión ordinaria número 142-2023 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de
4 Tukurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 02 de mayo de dos mil veintitrés. Con la
5 asistencia de los señores (as):

6 **Presidente Municipal:** Por motivo de las ausencias justificadas del señor José Carlos Vindas
7 Ureña, y de la síndica suplente Liz Amadelys Morales Rodríguez ejerce como Presidente
8 Municipal el Concejal de Mayor edad el señor Mario Moya Sánchez.

9 **Concejales Propietarios:** Silvia Ortiz Sánchez, Laura Calvo Pérez quien sustituye la ausencia
10 justificada del señor Héctor Agüero Luna, Andrea Sánchez Vega.

11 **Concejales Suplentes:** Carlos Fonseca Brenes y Martín Salas Casasola.

12 **Intendente Municipal:** Wilberth Quirós Palma.

13 **Vice Intendenta Municipal:** Rocío Portuguese Araya.

14 **Ausencias justificadas:**

15 José Carlos Vindas Ureña – Motivos laborales.

16 Liz Amadelys Morales Rodríguez – Motivo enfermedad hija.

17 Héctor Agüero Luna – Motivos laborales.

18 Cristopher Sánchez Corrales – Motivos de estudio.

19 **Ausencias injustificadas: No hubo.**

20 **Secretaria:** Hazel Saborío Calderón.

21 **Visitantes:** Flor Cortes Zúñiga y Olga Cortes Zúñiga.

22 **Oyentes:** No hubo.

23 **Artículo I.**

24 **Orden del Día**

25 Artículo I. Orden del día

26 Artículo II. Apertura de la sesión

27 Artículo III. Comprobación de quórum

28 Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

29 Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

- 1 Artículo VI. Lectura de Correspondencia
- 2 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes
- 3 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores
- 4 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal
- 5 Artículo X. Asuntos Varios
- 6 Artículo XI. Acuerdos
- 7 Artículo XII. Cierre de Sesión

8

9 **Articulo II**

10 **Apertura de la sesión**

11 El señor Vindas, presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
12 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
13 unánime.

14 **Artículo III.**

15 **Comprobación de quórum**

16 El señor Vindas Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
17 determina que el mismo está completo.

18

19 **Artículo IV.**

20 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

21

22 **1. Flor Cortes Zúñiga y Olga Cortes Zúñiga.**

23 Explican que el motivo de la visita es para informar al concejo varios puntos que son muy
24 importantes; primero indican que el señor al que se le vendieron como 10 o 12 toneladas de
25 cartón no se ha dignado a pagar, mencionan que se le ha escrito por medio de mensajes de
26 texto y lo que hace es ignorarlos, y no han podido resolver ese punto, que a pesar de que se
27 le vendió el cartón muy barato a 12 colones y aun así no quiere pagar, destacan que la
28 situación ya es conocida por el señor Intendente.

1 Como segundo punto mencionan que solicitan ayuda al concejo para buscar una solución
2 porque no están recibiendo nada de reciclaje, lo que están recibiendo es basura.

3 La señora Flor asegura que ella tiene fotos de peones del concejo que rescatan las latas de
4 cervezas y también en donde apartan lo que les sirven y las guardan en una bodega, y el resto
5 si es enviado al centro de acopio que vuelve a destacar que lo que recibe es pura basura.

6 El señor Presidente se dirige y les indica a las señoras Cortes Zúñiga que hace poco tiempo
7 ellas se presentaron a una audiencia en la cual indicaron que los peones realizaban esos actos
8 con la autorización del Intendente.

9 La señora Olga responde que efectivamente así es, y que los peones le indicaron que tenían
10 autorización por parte del Intendente, tanto para el material de aluminio y material de vidrio
11 para su beneficio.

12 El señor Presidente destaca que es un tema totalmente administrativo en donde el señor
13 Intendente debe de hacerse cargo de la situación porque es el encargado del tema
14 administrativo; por otra parte, si asegura que es consiente que en Sabanillas las personas
15 reciclan y los peones pasan los lunes y recogen el reciclaje, destaca que desconoce si se le
16 entrega al centro de acopio o no. Destaca que, si los ha visto recogiendo reciclaje en el sitio,
17 en el Congo los días lunes.

18 La señora Flor menciona que ya no se recibe vidrio, el aluminio en el centro de acopio y el
19 cartón que prácticamente se regaló porque el señor no pago.

20 El señor Presidente consulta la posibilidad que tiene el concejo de enviar nota al señor para
21 solicitando que realice el pago del cartón.

22 El señor Intendente menciona que con respecto a lo que indican que los peones se están
23 dejando parte del reciclaje aclara que está mal, destaca que si bien es cierto ellos tienen un
24 espacio para recolección de vidrio o botellas cuando de repente son llamados por ejemplo
25 como las Veraneras o algo totalmente ajeno a los lunes de recolección de reciclaje y es
26 solamente es vidrio, destaca que va a averiguar qué día es cuando las señoras aseguran que
27 han visto los peones. Por otra parte, menciona que los lunes cuando se da la recolección del
28 reciclaje asegura que Evelio, Luis y Christian asegura que no participan en este tipo de
29 acciones por sus principios y lo que los destaca, pero que del otro no asegura nada por como

1 es, pero que si va investigar la situación para determinar lo que está sucediendo. También
2 menciona que con respecto al señor que se llevó el cartón y menciona que con respecto a las
3 toneladas en su opinión es muy irresponsable hablar de toneladas cuando era difícil de pesarlo
4 y se le di el cartón abogando a la buena voluntad del señor que lo iba a pesar e indicar
5 cuantas toneladas fueron las que recibió, de todas maneras, destaca que él le puso un mensaje
6 al señor que anteriormente le había indicado que ya tenía el dinero.

7 Menciona que ha bajado el reciclaje en las calles es un tema el cual no es un problema del
8 concejo, más que todo es una tarea de la administración del centro de acopio y no del
9 municipio, que tal vez se da dejado de fomentar el mensaje.

10 La señora Vice Intendente menciona que también le compete y es responsabilidad del
11 municipio porque hay personas que se están adueñando del reciclaje.

12 El señor Intendente le responde a la señora vice Intendente que está hablando desinformada
13 mente porque menciona que con respecto a “Ronaldiña” se le dejo claro que los lunes no se
14 puede recolectar reciclaje, pero que pase otro día que no es de recolección no lo va a impedir.

15 La señora Flor menciona que “Ronaldiña” indica que el señor Intendente la autorizó.

16 El señor Intendente menciona que ya él ha hablado con los administradores del centro de
17 acopio las cuales están presentes y destaca que ha hablado con personas adultas y
18 responsables pero siguen con lo mismo, pero que si van a denunciar a alguien en este caso a
19 “Ronaldiña” que presenten fotos o pruebas; porque él tiene claro que el hablo con “Ronaldiña”
20 y le dejo bien claro que si ella recolectaba reciclaje los lunes iba a tener problemas, pero si de
21 repente las personas le indican a la muchacha que valla a recoger reciclaje a la casa ya es
22 otro tema, pero los lunes es exclusivo para el centro de acopio.

23 La señora Flor menciona que “Ronaldiña” junto con los hijos todos los lunes se sienta en la
24 esquina de las calles a sacar y sacar reciclaje y dejan la basura que es lo que le llega al centro
25 de acopio.

26 El señor Intendente invita a las administradoras del centro de acopio a visitar el lunes el lugar
27 en donde aseguran que la muchacha llega a registrar y llevarse el reciclaje.

28 La señora Vice Intendente menciona que no es la primera vez que pasa esta situación y que
29 ya han venido a presentar ante el concejo y el problema no se soluciona, e indica que el señor

1 Intendente es muy irresponsable en decir que les indica que no pasen los lunes que pasen
2 cualquier otro día, porque destaca que existe un contrato firmado en donde menciona que las
3 señoras presentes son las responsables de la administración y la separación de residuos
4 valorizables.

5 El señor Intendente menciona que pasa por ejemplo la ferretería de Santa Rosa, donde Rony,
6 o el Pesca frito yo no le voy a poder ofrecer el servicio, consulta si puede impedirlo a no.

7 La señora vice Intendenta menciona que no es algo que no se pueda impedir, pero el hecho
8 que tampoco se otorguen permisos cuando se sabe que hay contratos de por medio.

9 El señor Intendente menciona que para él lo importante es que el proyecto no se caiga, porque
10 le preocupa que indiquen que está llegando menos reciclaje porque los peones se lo estén
11 dejando cuando no es así; enfatiza que es importante recalcar el mensaje de manera
12 responsable concientizando a las personas la importancia que tiene el reciclaje y del proyecto.

13 La señora Vice Intendenta menciona que el vehículo que brinda el servicio ni siquiera lo brinda
14 como debe de ser porque hay lugares en donde ni siquiera pasan por ejemplo menciona que
15 en la calle en donde habita, lo cual debe sacarlo hasta afuera calle principal para que puedan
16 recogerlo

17 El señor Intendente menciona que es un tema de notificar al contratista para que se apegue al
18 contrato. Y destaca que es irresponsabilidad de la Vice Intendenta siendo parte del personal
19 que no informe la situación.

20 La señora Vice Intendenta responde que en más de una ocasión lo ha hecho saber, y destaca
21 que hay que ser consiente que el carro no pasa a muchos lugares.

22 El señor Presidente menciona que la cantidad de basura cada día es más pero que las
23 personas se han educado en lo que es apartar el reciclaje, y que lo que ve que es una gran
24 irresponsabilidad de parte del señor Intendente en dar la autorización a la muchacha
25 “Ronaldiña”, se debe dejar claro que por eso hay un contrato y el reciclaje en su totalidad es
26 para el centro de acopio. Menciona que el concejo debe de tomar medidas con respecto a la
27 muchacha porque ella no puede estar recolectando el reciclaje para su beneficio ya que las
28 perjudicadas son las del centro de acopio. Destaca que se ha luchado por el centro de acopio
29 y el trabajo que realizan están expuestas a ratas y hasta enfermedades, pero aun así trabajan

1 para ganarse su cinquito y no es justo que ellas no se ganen nada porque otras personas les
2 estén robando el reciclaje.

3 La señora Flor menciona que vieron unas fotos en donde hay bolsas de latas de cerveza en el
4 reciclaje y no es justo que la aparte para su beneficio.

5 La regidora Calvo Pérez consulta al señor Intendente como es el contrato si solo los lunes son
6 los días que pueden recoger el reciclaje. Porque si tienen un contrato es justo que les llegue
7 todo el reciclaje que se logre recolectar a la semana.

8 El señor Intendente responde a la regidora Calvo que lo que indica está mal porque no hay
9 exclusividad, así es el caso como por ejemplo de personas que entran al distrito a recoger
10 chatarra, no pueden exigir a nadie que no lo haga. Destaca que el servicio se brinda los lunes
11 porque solo hay presupuesto para un día a la semana como lo es el servicio de recolección de
12 basura.

13 El señor Presidente menciona que una buena idea es que los muchachos pasen por lo menos
14 dos meses por semana.

15 El señor Intendente menciona que no es posible por la falta de presupuesto y demás ya se
16 estipulo en el contrato que los lunes es cuando se da el servicio de recolección de reciclaje.
17 Enfatiza que las administradoras del centro de acopio conocen su opinión, pero si pudiera
18 eliminar el programa de recolección lo haría porque se están gastando un monto significativo
19 por mes.

20 La señora Olga menciona que sería un gran problema porque tendrían más basura y sin
21 seleccionar, por lo cual aumentarían los costos de recolección de basura.

22 El señor Intendente menciona que dijo eso pero que sabe que es un problema ambiente un
23 problema social y cultural es bonito. Pero destaca que se recolecta tonelada y media de
24 reciclaje por semana y el costo al concejo es de 15 mil por tonelada en total es un monto de
25 22,500; y se invierten 350 mil colones, no se obtiene ganancia, el programa es un tema más
26 cultural pero no genera nada y no sabe cómo hacen las señoras del centro de acopio porque
27 es muy poco más bien deja perdidas.

28 El regidor Fonseca Brenes menciona que sabe que se pierde mucho dinero, pero es un tema
29 de orden y limpieza; también destaca que las Vueltas los días lunes él no ha visto que el carro

1 de recolección de reciclaje llegue a recoger, ha visto los martes, pero los lunes no. También
2 consulta que se puede hacer con las personas que llegan a sacar todo el material para revisar
3 que se pueden llegar porque luego dejan un desorden tirado, porque es preocupante y
4 menciona que lo ha visto y una de esas personas que realizan este tipo de actos es el señor
5 Gerardo Solano.

6 El señor Intendente indica que no puede opinar porque no los ha visto, que a la única que ha
7 visto es a “Ronaldiña”, pero menciona que muchas personas lo hacen, pero hay que estar
8 seguro de lo que se dice.

9 El señor Presidente le solicita al Intendente que por favor se haga cargo de la situación y que
10 se debe de buscar la posibilidad para que el carro al menos pase unas dos veces por semana,
11 aunque sea un gasto, pero debe de ser necesario.

12 El señor Intendente menciona que no hay contenido presupuestario por lo tanto no es posible
13 que el carro pase más veces, solamente una vez a la semana. Les sugiere a las
14 administradoras del centro de acopio que hagan una propuesta para volver a retomar la
15 educación del pueblo, para que los lunes las personas ya una vez seleccionado lo saquen para
16 que pueda llegar al centro de acopio.

17 La señora Olga indica que el reciclaje las personas si lo sacan, pero una cosa es que no llega
18 completo al centro de acopio, pero por personas como la “Ronaldiña” es que los volúmenes de
19 reciclaje han disminuido, y hay muchos culpables del caso.

20 El señor Intendente destaca que con respecto a los peones él se va a hacer cargo y va a
21 reunirlos y dejar en claro la situación.

22 Se retiran las señoras Cortes Zúñiga.

23 El señor Intendente expresa que le molesta que las señoras se presenten al concejo a decir
24 cosas que no son ciertas e indica que se obtuvo de decir las cosas en frente de ellas, pero
25 igual las va a decir, aunque se vallan a dar cuenta.

26 La regidora Calvo Pérez le indica al señor Intendente que si sabe que igual se van a dar cuenta
27 mejor no diga nada y se abstenga de decir las cosas.

28 El señor Intendente menciona que él juega mucho con los tiempos del señor Presidente José
29 Carlos, pero hace como mes y medio tuvieron que ir a hacer limpieza al centro de acopio y era

1 un cochinerero por completo, y se les llamó la atención porque no era posible que estuvieran
2 trabajando de esa manera, y destaca que ahora después de que paso la situación dejan bien
3 ordenado y bien barrido. Y destaca que les va a demostrar con fotos la cantidad de reciclaje
4 que se está llevando al centro de acopio que las personas botan en la basura, pero que de
5 igual manera se hace llegar al centro.

6 El señor Presidente menciona que recuerda cuando hubo un problema con la “Cacha” y había
7 ese tipo de anomalías se les quitaba el contrato, consulta porque no se hace lo mismo con
8 respecto al tema actual.

9 El señor Intendente menciona que con la “Cacha” hubo tantos problemas, pero si cambio, con
10 la administración anterior se perdieron muchos objetos, pero en el caso de la administración
11 presente son muy honradas y no hay motivos para cancelar el contrato. Y después de la
12 limpieza las ha felicitado porque se han puesto a las pilas y mantienen más el orden.

13

14

ACUERDO 1

15

Inciso a)

16 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes notificar al señor Oscar
17 Serrano Fonseca que según indica el contrato de recolección de reciclaje; la recolección se
18 debe hacer en el distrito en general, esto porque se han presentado situaciones ante el concejo
19 en donde en varios lugares del distrito no se está brindando el servicio de recolección del
20 reciclaje. Se le recuerda que es importante que se cumpla a cabalidad lo que indica dicho
21 contrato. **ACUERDO EN FIRME.**

22

23

Inciso b)

24 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes notificar a la señora
25 Ginés Pérez Sánchez que no puede estar realizando recolección de reciclaje en las calles, ya
26 que para este servicio es brindado por el municipio y estos residuos valorizables son
27 destinados al Centro de Acopio donde también se cuenta con personal contratado para la
28 separación, por tanto, le prevenimos que debe acatar la solicitud planteada o de lo contrario

1 nos veremos en la obligación de proceder de conformidad con lo que estipula la ley. **ACUERDO**
2 **EN FIRME.**

3
4 **Inciso c)**

5 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes notificar a los señores
6 Horacio Achón Cordero, Evelio Gamboa Núñez, Christian Calderón Araya y Luis Calderón
7 Araya peones del Concejo Municipal, basados en una denuncia que se presentó ante el
8 Concejo la cual indica que los peones del Concejo extraen materiales de reciclaje para su
9 beneficio, por lo tanto para evitar mal entendidos, se les solicita de manera respetuosa que lo
10 recolectado de reciclaje sea en un 100% para el centro de acopio. **ACUERDO EN FIRME.**

11
12 **Artículo V.**

13 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

14 Este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores Moya Sánchez, Ortiz Sánchez,
15 Calvo Pérez quien sustituye la ausencia justificada del señor Agüero Luna, Vega Sánchez,
16 acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar el acta de la sesión ordinaria n°141-2023
17 del C.M.D.T. en todos sus extremos.

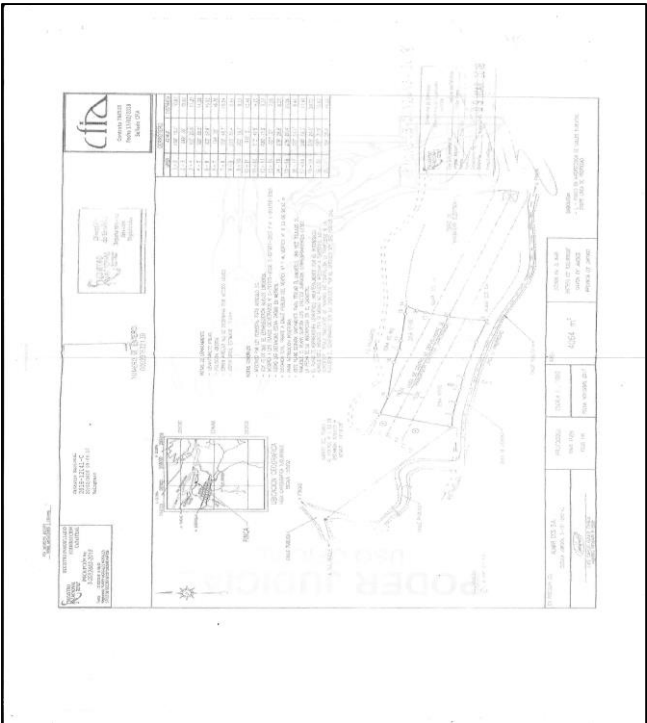
18
19 **Artículo VI.**

20 **Lectura de Correspondencia**

21
22 **1. Informes Oficiales de parte de la Fuerza Pública.**

23 Informes de decomiso y desecho de bebidas alcohólicas por consumo en la vía pública de los
24 siguientes ciudadanos: Marcelo Brenes Solano, cédula 117190909; Marylin Salazar Calderón,
25 cédula 304970086; Sebastián Solano Bolaños, cédula 117440892. **SE TOMA NOTA.**

26
27
28 **2. Informe de expediente del Poder Judicial.**



ACUERDO 1

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes remitir el Oficio N°18-000060-1002-AG al señor Araya Rojas Topógrafo del Concejo Municipal, para que analice y realice los trámites correspondientes. **ACUERDO EN FIRME.**

SESION ORDINARIA N°142-2023 / 02/05/2023

1 **3. Oficio N° MSP-DM -DVU RF P-359-2023 suscrito por el Viceministro de Unidades**
2 **Regulares Comisario Daniel Calderón Rodríguez** “En atención al oficio 0013-2023, por
3 medio del cual expone tres solicitudes planteadas por el Presidente Municipal y los
4 Regidores del Concejo sobre consideraciones importantes que se presentan en dicho
5 territorio; al respecto, de acuerdo a lo manifestada por la Dirección Regional Tercera -
6 Cartago, se informa lo siguiente:

7 a. Recuperar plazas de servidores de esta fuerza pública y funcionarios de esta
8 Delegación Distrital que se han pensionado y que los mismos hasta la fecha no han sido
9 sustituidos, lo que hace que el personal no sea suficiente para cubrir las incidencias que
10 se presentan.

11 En la actualidad la Delegación Distrital de Tucurrique debido al personal que se ha
12 pensionado, renunciado o fallecido, cuenta con 17 oficiales, que equivale al personal
13 mínimo requerido.

14 b. En el tema de las instalaciones, consideramos importante que se analice la posibilidad
15 de hacer un convenio con el Ministerio de Educación para que puedan de esta forma
16 hacer uso de las antiguas instalaciones de la Escuela Eduardo Peralta, como
17 Delegación Distrital.

18 En cuanto a infraestructura, según lo manifestado por el Sub Jefe de la Delegación Policial
19 de Jiménez, la Delegación Distrital de Tucurrique se ubica en instalaciones alquiladas que
20 fueron adaptadas para el desempeño de las labores operativas por parte del recurso
21 humano asignado al sector.

22 En lo que respecta a la posibilidad de hacer un convenio con el Ministerio de Educación
23 Pública para el uso de las antiguas instalaciones de la Escuela Eduardo Peralta como
24 Delegación Distrital, a pesar de que ello reduciría los costos de arrendamiento dichas
25 instalaciones no cuentan con lo requerido para ser una delegación; sin embargo, de
26 acuerdo a la normativa vigente, el Departamento de Infraestructura, sería el ente encargado
27 de verificar el estado de la edificación, valorando las condiciones de las mismas para
28 instalar una armería, una intendencia, una bodega, acceso al inmueble y parqueo.

1 Asimismo, el Departamento de Seguridad Ocupacional verificaría los requerimientos en
2 cuanto al cumplimiento de la normativa legal en materia de Salud Ocupacional, así como
3 las capacidades especiales, para la prestación eficiente de los servicios institucionales.

4 c. Necesidad que se realicen más recorridos caminando, no en las unidades, esto con el
5 fin de que se sienta y se perciba presencia policial en el Distrito.

6 Es importante mencionar que, el Ministerio de Seguridad Pública en su afán de buscar la
7 prestación de servicios en forma más profesional, utilizando una metodología científica para
8 el accionar de la Fuerza Pública, ha desarrollado la implementación de la Estrategia de
9 Servicio “Nodos demandantes”, que en esencia son los lugares donde convergen diferentes
10 factores como la cantidad de denuncias en un lugar determinado, acciones, estructuras
11 criminales, homicidios entre otros.

12 Mediante el análisis de estos factores se establece el patrullaje y vigilancia focalizada
13 facilitando direccionar las necesidades reales de seguridad de cada sector, logrando incidir
14 directamente en el fenómeno criminal y en los factores de riesgo sociales identificados.

15 Aunado a lo anterior, cabe señalar que, como autoridades públicas actuamos sometidas al
16 principio de legalidad, los servicios de seguridad ciudadana que se dan en todo el territorio
17 nacional se administran y se brindan de conformidad con los recursos financieros, técnicos
18 y humanos con que cuenta el Ministerio, adecuándose a la realidad institucional, al análisis
19 de oportunidad, racionalidad en el uso y ejecución de los recursos públicos, los cuales
20 lamentablemente a veces cumplen con el principio de escasez, es decir, siempre
21 contaremos con recursos limitados para atender necesidades y aspiraciones ilimitadas; los
22 cuales se agravan con los topes presupuestarios dispuestos por el Ministerio de Hacienda
23 para el presente año 2023.

24 La Fuerza Pública está al servicio de la comunidad. Se mantendrá atenta de vigilar y
25 conservar el orden público, así como prevenir cualquier manifestación de violencia y/o
26 delincuencia, conforme a nuestras competencias y lo establecido en el ordenamiento
27 jurídico.”

- 28 ➤ El señor Presidente indica que no se logró hacer nada con respecto a la situación del
29 distrito, porque no se solucionó nada.

4. Oficio N° CAGMAL S.A.0010-2023 suscrito por el señor Marvin Cordero Soto Presidente de CAGMAL S.A. “Como es conocido por ustedes, con base en la contratación directa antes señalada, venimos trabajando en el diseño y construcción del **PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE 2023-2027**, con la conducción Técnica de la Empresa CAGMAL S.A., y con la participación de las Señoras Hazel Saborío Calderón, y Andrea Sánchez Vega.

Este Plan Estratégico, surge como resultado de las directrices y líneas orientadoras establecidas en el Plan de Desarrollo Humano Local del Concejo Municipal de Tukurrique 2022-2032. Dicho Plan Estratégico Municipal, es elaborado bajo el liderazgo de la Intendencia Municipal, utilizando procesos participativos internos, tanto de la administración del Gobierno Local, como del Concejo Municipal, tomando como base herramientas metodológicas y técnicas adaptadas a la realidad de nuestro distrito.

Para continuar con este proceso es indispensable y fundamental aplicar una herramienta a todo el personal de ese concejo municipal, para lo cual les estamos proponiendo dos posibles fechas para la realización de este taller, serían: **10 u 11 de mayo de 10 am a 12 md**, agradeceremos que a la mayor brevedad posible nos indiquen cuál de las dos fechas estiman conveniente para realizar dicha actividad.

Finalmente es importante señalar que **TODO EL PERSONAL EN PLENO DEBE ASISTIR**, por lo cual recomendamos no asignar giras de campo ni otra actividad que signifique la ausencia del personal.”

- La regidora Calvo Pérez consulta si ese día se va a cerrar las instalaciones.
- El señor Intendente menciona que la secretaria de Fecomudi queda atenta de cualquier situación que se presente y tal vez pueda haber la posibilidad de que en el transcurso de esas dos horas se notifique que no se va a atender.

ACUERDO 2

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes programar el taller con relación al Oficio N° CAGMAL S.A.0010-2023, para el día jueves 11 de mayo de 10 am a 12 md, el cual será impartido por Consultores y Asesores en Gestión Municipal. Se le solicita al

señor Quirós Palma Intendente del Concejo Municipal, que convoque al personal en general ya que es de suma importancia que todo el personal en pleno asista a dicho taller. **ACUERDO EN FIRME.**

5. Copia Ofic.Int.03-2023 suscrito por el señor Intendente Municipal Wilberth Quirós

Palma “Al dirigirme a su estimable persona, permítame con todo respeto presentarle mi más cordial y efectivo saludo, deseándole éxitos en sus funciones.

La presente tiene como finalidad notificarle que se le recuerda que las actividades que se realizan en su local, se deben ajustar a su patente comercial inscrita en el Concejo Municipal, ya que por motivos de incumplimiento se puede proceder a una multa o un posible cierre temporal; esta notificación se realiza basada en denuncias que se han recibido ante concejo y por informes recibidos de parte de la Fuerza Pública.

Así las cosas, le prevengo de no acatar las indicaciones anteriores, nos veremos en la obligación de proceder de conformidad a la Ley.”

- El señor Intendente menciona que va a hablar del tema en el informe de Intendencia.

6. Nota suscrita por la señora Luz Argentina Serrano Brenes “La Presente Luz Serrano

Brenes portadora de la cédula número 3-0214-0891 dueña de la finca 127378, solicito su valiosa colaboración, ya que hace más de un año exactamente el día 15 de marzo del 2022, se presentó carta al consejo municipal, solicitando ayuda con la ampliación del camino público que lleva hasta la finca 127378, por motivo de que la calle cuenta con más de 30 años de haberse habilitado y una única vez ha sido reparada y de manera parcial. La calle se encuentra en muy malas condiciones que imposibilitan el tránsito por el mismo y el manejo de animales que se trabajan en la finca tales como ganado.

Sin embargo ya hace un año de esta solicitud y no recibí respuesta ni positiva, ni negativa de dicha situación.

Por esta razón nuevamente recurro a ustedes y como dueña de la finca requerimos su ayuda para la reparación y ampliación de la calle pública, con el propósito de facilitar el

comercio de productos y animales que se producen en la finca. El mismo es usado por dueños de otras fincas y también les facilitaría el traslado y manejo de sus productos. Agradezco de antemano la ayuda que me puedan brindar y espero una respuesta, ya que como mencione anteriormente hace más de un año realice la misma solicitud y nunca se recibió respuesta.”

ACUERDO 3

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar copia de la nota suscrita por la señora Luz Serrano Brenes al Ingeniero Alvarado Calvo; para que dé respuesta en tiempo y forma, y se remita copia de dicha respuesta a este Concejo Municipal de Distrito.

ACUERDO EN FIRME.

Artículo VII.

Asuntos de trámite Urgentes

No hubo.

Artículo VIII.

Mociones de los señores Regidores

No hubo.

Artículo IX.

Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

1- Informe Intendencia.

- Tema de Las Veraneras: Con respecto al tema menciona que solicito a la secretaria el expediente lo cual le entrego y es un expediente muy pequeño. Expresa que en la sesión pasado el concejo tomo un acuerdo para el cierre del local del cual el no procedió porque el expediente como tal no tiene suficientes aspectos que indiquen que se debe de cerrar, explica que son unas notas en las cuales se dan informes de cierres del local a altas horas de la noche, pero en el expediente no existe una notificación directa del concejo en donde

se le haga el llamado de atención por la situación. Indica que se han cometido errores con respecto al tema porque anteriormente se le notificó al dueño del inmueble con copia al patentado que era otra persona a la que está actualmente, pero a Vinicio como tal no se le ha notificado por lo tanto no se puede proceder porque se debe de seguir un proceso que para un posible cierre anteriormente se le debe de haber notificado 3 veces por lo menos y con un periodo prudente entre una y otra notificación. Indica que ya se hizo la primera notificación.

➤ El señor Presidente indica que el acuerdo fue claro y la semana pasada se indicó y el acuerdo se tomó por las denuncias, pero por otro lado la secretaria iba a averiguar cómo estaba el patentado con respecto al pago de la patente por que por lo que tiene claro se tiene un arreglo de pago.

➤ El señor Intendente indica que a los que votaron el acuerdo les aconseja que primero se informen como son los procedimientos, que pregunten con respecto a la situación que sea porque el actual inquilino tiene un arreglo de pago al día, que además está honrando la deuda que dejó el inquilino anterior. Pero si enfatiza que ya la primera notificación se envió.

➤ La regidora Calvo Pérez consulta que si de igual manera se puede seguir con el procedimiento.

➤ El señor Intendente responde que efectivamente se va a seguir, ya la secretaria tiene un expediente el cual se va a ir archivando documentos que respalden el proceso.

➤ El Presidente consulta que entonces donde “Rigo” tampoco se puede hacer nada por el momento, porque la vez que se notificó el señor Intendente no procedió con la notificación.

➤ El señor Intendente explica que se debe revisar el expediente con respecto al local.

▪ Tema de construcción de San Joaquín: Explica que con respecto al tema el concejo hizo muy mal en detener una construcción solo con recibir una nota de parte del ingeniero, ya que no revisaron si se hizo el procedimiento correspondiente anteriormente. Indica que la secretaria la cual es mandada por el concejo envió la nota que el concejo aprobó en donde se debía detener la construcción por el hecho de no tener permisos. Destaca que las acciones del ingeniero no son las correctas, que trabaja muy fácil porque el solo le remitió

la situación al concejo y el concejo desinformada mente notifico sin saber cuál era el procedimiento que se realizó anteriormente, no les presento ni siquiera el expediente del caso, el tema era de carácter del departamento de ingeniería, ya si el proceso se dio y no se pudo resolver el ingeniero si tenía la responsabilidad de notificar la situación al concejo pero antes sin procedimiento no tenía por qué remitir la situación al concejo, el cual también actuó de manera irresponsable que de manera desinformada tomo un acuerdo que puede tener consecuencias.

➤ La regidora Calvo Pérez indica que la situación les queda de experiencia y que hay que aprender en ese tipo de procedimientos y hacer lo correcto, y que es muy fácil de corregir.

➤ El señor Intendente menciona que no quiere hablar mal del ingeniero, pero la manera de trabajar es tan fácil, le deja la responsabilidad a los demás.

➤ El señor Presidente consulta si sabiendo el actuar del ingeniero y las anomalías que ha cometido en el concejo porque no se quita y se soluciona porque ya ha cometido muchas faltas. Indica que el ingeniero nunca presenta expedientes ni menciona el proceder de las situaciones.

➤ El señor Intendente menciona que la idea no es despedirlo, pero si llamarle la atención.

➤ La regidora Calvo Pérez le indica al señor Intendente que si el ve que el ingeniero comete tantas faltas que él tiene la obligación de proceder ya sea de despedirlo o de amonestarlo y si es necesario una suspensión.

➤ El señor Intendente explica que el proceso se hizo mal tanto de parte del concejo como del ingeniero porque se pueden ver hasta demandados por no respetar y hacer cumplir el procedimiento. Por otro lado, está el tema de las recaudaciones por construcciones, que actualmente no se están dando recaudaciones por construcciones, y es un gran problema y es trabajo del ingeniero y que hay que solucionar porque el concejo se va a quedar sin el ingreso de la joya y se busca que ese dinero se pueda solventar un poco con este tipo de recaudaciones. Destaca que se ha molestado muchas veces con el ingeniero por el proceder y hay que ver que hacer algo al respecto.

➤ El señor Presidente destaca que el tema del ingeniero ya se ha hablado tanto y al final el sigue habiendo lo que quiere, no hace caso ni respeta los procedimientos.

- 1 ➤ La regidora Calvo Pérez destaca al Intendente que la situación es así porque él se ha
2 dejado, pero que él tiene la responsabilidad directamente con el personal administrativo.
- 3 ➤ El señor Intendente responde a la regidora Calvo que el concejo también es culpable
4 porque si tiene que ver con asuntos relacionados con el ingeniero, pero que siempre deben
5 de ver como son las cosas siempre le pasan por encima, porque no tenían que tomar el
6 acuerdo así sin informarse si el procedimiento fue el correcto.
- 7 ➤ El regidor Fonseca Brenes indica que no pueden generalizar porque en el caso de él, el no
8 voto ese acuerdo.
- 9 ➤ El señor Intendente menciona que no es querer hablar mal del ingeniero pero que Alonso
10 es una persona muy relajada, y tranquilo porque no tienen autoridad para determinar que
11 realizar con este tipo de situaciones.
- 12 ➤ El Presidente consulta que si el concejo puede tomar un acuerdo de despido para el
13 ingeniero.
- 14 ➤ El señor Intendente explica que debe de haber motivos los cuales respalden el despido.
15 Indica que cada vez que se reciba una nota del ingeniero antes de tomar un acuerdo se le
16 solicite el expediente para que se cercioren de que se está cumpliendo con el
17 procedimiento.
- 18
- 19 ▪ Menciona que la reunión que se programó con la asociación de acueducto de Las Vueltas
20 que es el jueves 04 de mayo a las 4:30 pm se va a realizar en el salón comunal de Las
21 Vueltas.
- 22
- 23 ▪ Tema La Viga: Con respecto al tema que se envió al grupo del concejo de una actividad
24 que se iba a realizar en La Viga y se comentó, explica que hablo con el señor José Fonseca
25 con respecto al tema y el señor le explico que esas actividades se están realizando con el
26 fin de recaudar fondos para un reinado que está realizando la iglesia católica, y que él está
27 prestando el lugar para que realicen las actividades, que después que terminen el 28 de
28 mayo se van a terminar las actividades, porque el lugar no es un lugar que fue construido
29 con el fin de estar realizando actividades informales. Entonces queda a criterio del concejo

1 si toma medidas o no, enfatiza que personalmente no ve problema darles el tiempo para
2 que terminen con las actividades, además en este tipo de actividades no se da la venta de
3 licor sola y exclusivamente ventas de comidas y ya después que termine el reinado va a
4 volver todo a la normalidad.

- 5 ➤ El señor Presidente opina que se le dé tiempo a que termine el reinado, pero si se llegaran
6 a realizar más actividades se va a proceder con la sanción correspondiente.

7
8 ▪ Tema de contratación del auditor: Para el miércoles 10 mayo a la 1:30 pm se está
9 convocando a una reunión en la Federación de Municipalidades para reunirse con el
10 interesado en el puesto de auditor y determinar y analizar los requerimientos.

- 11 ➤ Los regidores Andrea Sánchez Vega, Mario Moya Sánchez, Carlos Fonseca Brenes y el
12 señor Presidente según José Carlos Vindas Núñez según indica el señor Intendente se
13 comprometen a asistir a la reunión.

- 14 ➤ El señor Presidente cuestiona porque se tiene que recurrir a la federación para este tipo de
15 situaciones que el concejo debe de resolver, enfatiza que la federación le da largas a los
16 temas y por lo tanto se dura mucho en el proceso.

- 17 ➤ El señor Intendente indica que con respaldo de la señora Vice Intendenta es correcto que
18 el concejo busque asesoría de parte de la federación, la cual se encarga de brindar esa
19 asesoría y aclara que el proceso de contratación del auditor no se ha alargado por culpa
20 de nadie solamente que no se han recibido ofertas por el puesto y es un factor que se sale
21 de las manos.

22
23 ▪ Camino de San Miguel ya se dio la entrega del trabajo y explica que la comunidad se va a
24 encargar de la limpieza de las orillas de las calles.

25
26 ▪ Tema de contratación de la secretaria: Con respecto a la contratación de la secretaria ya
27 se habló con Jeffry de la federación de la situación de la secretaria, y explica que se puede
28 hacer un concurso interno pero también existe la posibilidad de contratarla directamente
29 hasta por lo menos el 01 de mayo del 2024 esperando que se solucione la situación del

doña Roció la cual tiene la plaza de secretaria pero que no hay problema en que se contrate por el periodo de tiempo establecido ya que si bien todos saben ya lleva seis meses en el concejo y ha realizado bien sus funciones. Pero destaca que es decisión del concejo la decisión que vallan a tomar.

- La regidora Calvo Pérez menciona que se debe consultar porque si bien es cierto entre más claras las cosas mucho mejor, y así seguir con el procedimiento.

ACUERDO 1

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes notificar al señor Alvarado Calvo Ingeniero Municipal, con el fin de proceder como gobierno local ya que nos parece que el procedimiento de notificaciones sin permiso de construcción no se está realizando como corresponde por parte de su departamento, por tanto, en vista de lo anterior, se le hace un llamado de atención para realice sus funciones a cabalidad, y se respete los procesos según corresponda. **EN FIRME.**

2- Informe Vice Intendencia.

No hubo.

Artículo X.

Asuntos Varios

- 1. Concejal Carlos Fonseca Brenes:** Menciona que la semana pasada que asistieron a la reunión con la Red de Concerva con la señora Margarita, la reunión fue muy bonita y provechosa. Informa al concejo que para el centro de acopio hay un señor que menciona que él puede encargarse de recoger todo lo que es reciclaje en general y paga muy bien, todo con el fin de darle un buen tratamiento a los residuos valorizables.
- El señor Intendente indica que a las administradoras se les ha querido buscar compradores, pero lamentablemente con quien trabaja les adelanta y tienen compromisos económicos.

2. Concejal Mario Moya Sánchez: Con respecto a la nota que envió Freddy Pizarro de la sede regional de Turrialba en donde indica que se hacen patrullajes de manera continua, enfatiza que es mentira las personas que viven en esas zonas en donde se están dando los actos y daños a los animales indican que de parte del MINAE no han recibido ni visitas y mucho menos patrullajes como lo indicaron en la nota.

- El regidor Fonseca Brenes menciona que también con las talas de árboles porque es un tema preocupante.

➤ El señor Presidente menciona que de parte de la sede regional se está dando una burla porque no están realizando ningún tipo de patrullajes como lo indicaron y es de suma importancia controlar este tipo de situaciones.

ACUERDO 1

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes solicitarle al Ministerio de Ambiente y Energía que investigue las directrices que se han emitido de la supervisión de cacerías que se están realizando en las montañas del sector del Duán y sus alrededores de la provincia de Cartago, Cantón Jiménez, Distrito de Tucurrique, ya que continúan los daños a la fauna silvestre. Es de suma importancia para el Concejo que se dé un control de esta situación ya que actualmente las personas están recurriendo más a este tipo de actos y es preocupante, por lo tanto, se solicita que se investigue dicha situación. Comuníquese este acuerdo a la sede Regional de Turrialba. **ACUERDO EN FIRME.**

Junta Vial:

No hubo.

Artículo XI

Acuerdos

No hubo.

Artículo XII

Cierre de Sesión

1 Al ser las veinte horas con cinco minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión al no
2 haber más asuntos que tratar.

3

4

5

6

7 MARIO MOYA SÁNCHEZ
8 PRESIDENTE MUNICIPAL

HAZEL SABORÍO CALDERÓN
SECRETARIA MUNICIPAL a.i

9 **ÚLTIMA LINEA**

10